

SCHRIFTSÄTZE · 09.06.1998

Schriftsatz (Vollstreckungsrichter)

ART	GERICHT	DATUM
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	Landgericht (TGI) Grasse (Vollstreckungsrichter)	09.06.1998
PARTEIEN		
Bernard Collorafi gegen McDonald's France		

ÜBERSICHTSBLATT

Klageschrift vor dem Vollstreckungsrichter — Landgericht (TGI) Grasse · 9. Juni 1998

Überblick: Klageschrift, zugestellt auf Antrag der Gesellschaften SEBOL, B et O, Les Pins und von Herrn Bernard Collorafi gegen McDonald's France vor dem Vollstreckungsrichter des Landgerichts (TGI) Grasse. Anwälte: Maître Jean-Paul Clément (Paris) und Maître Martine Bosc (Grasse).

Das Wesentliche

Die Urkunde erinnert an das Urteil des Handelsgerichts Paris vom 18. Mai 1998: Abweisung von Herrn Collorafi und seinen Gesellschaften, Feststellung der Auflösung der Verträge, Räumung der Restaurants unter Zwangsgeldandrohung und gesamtschuldnerische Verurteilungen zur Zahlung unbezahlter Gebühren. Die Antragsteller fechten die von McDonald's eingeleiteten Vollstreckungsmaßnahmen an:

- Da das Urteil vom 18. Mai 1998 nicht für vorläufig vollstreckbar erklärt worden sei, könne McDonald's keine Zwangsvollstreckungsmaßnahmen einleiten;
- die am 27. Mai 1998 zugestellten Zahlungsbefehle seien nichtig, da sie den gesetzlichen Vertreter und die nach Artikel 194 des Dekrets vom 31. Juli 1992 erforderlichen Angaben nicht enthielten;
- hilfsweise Antrag auf eine Gnadenfrist von drei Monaten und auf 10.000 F nach Artikel 700 des NCPC.

Tragweite

Dokument zum Vollstreckungsteil: Die Gesellschaften versuchen, die Räumung und die Beitreibung bis zum Ausgang der gegen das Urteil vom 18. Mai 1998 eingelegten Berufung aussetzen zu lassen.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/klageschrift-vollstreckungsrichter-grasse-collorafi-aussetzung-raeumung-1998/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.